

1° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 04483-2015-0-3207-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : QUISPE PUMA YURI ORLANDO
ESPECIALISTA : (EJE)POVES REQUENA LEONCIO RAUL
MARTILLERO : EDEN NUÑEZ, SALOMON
DEMANDADO : ARIAS ROBLES, CHRISTIAN NEIL
DEMANDANTE : DIAZ CASIMIRO, EDGARDO WILFREDO

RAZON:

Señor Juez, doy cuenta a Usted, que mediante Resolución Administrativa N° 000151-2026-P-CSJLE-PJ, de fecha 04 de febrero del 2026, se redistribuyo toda la carga pendiente en etapa de trámite, calificación y ejecución, que tuviera al 28 de febrero del 2026, hacia los juzgados civiles permanentes de origen; por lo que, la secretaria de ejecución asume la carga a efectos de proseguir con la ejecución del proceso. Debo indicar que con resolución 24 de (folios 257/258) se dispuso convocar a remate publico electrónico judicial omitiéndose con poner a conocimiento de las partes y futuros participantes como postores el procedimiento a ejecutarse el remate publico conforme lo exige la Resolución Administrativa N° 00133-2021 P-CSJLE-PJ de fecha 19 de febrero de 2021 ejecutándose todo remate publico mediante el sistema REM@JU, sin embargo debo acotar que la resolución 24 ha omitido en su contenido cumplir con poner a conocimiento de todos los actores que participaran en la subasta pública el procedimiento regular para la adjudicación del bien inmueble materia discutido en el proceso de ejecución de garantías como la primera, segunda y tercera convocatoria y el valor de tasación por cada una de ellas, cargas y gravámenes y oblate . Lo que informo a usted para los fines que corresponden.

San Juan de Lurigancho, 14 de mayo de 2026.

RESOLUCION Nro. Veintiséis

San Juan de Lurigancho, 14 de mayo de 2026.

DADO CUENTA: Con la razón que antecede y **AVOCÁNDOSE** el juez que suscribe la presente resolución por disposición superior y el especialista que da cuenta, proveyendo los escritos pendientes de dar cuenta por el Juzgado Transitorio con **Ingreso N° 72573-2025** de fecha 02 de diciembre de 2025; solicita apersonamiento y aceptación de cargo de martillero público, presentado por Adolfo Salomón Eden Núñez. Siendo su estado del proceso, y dada la razón por el especialista de ejecución y en cumplimiento a la Resolución Administrativa N° 00133-2021 P-CSJLE-PJ de fecha 19 de febrero de 2021, que implementa el sistema de remates electrónicos mediante el aplicativo REM@JU; y, a su obligatoriedad, **cúmplase** con iniciar la ejecución bajo el procedimiento de la resolución administrativa antes mencionada.

ATENDIENDO:

PRIMERO: Retomando la solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante, y a lo solicitado por el martillero publico Adolfo Salomón Eden Núñez, prescídase su participación en la presente convocatoria de remate público; advertidas las omisiones y recomendaciones en estricto cumplimiento de llevarse a cabo remate electrónico REM@JU a fin de evitar futuras nulidades; por lo que siendo el estado del proceso encontrándose en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificando que la presente solicitud debe cumplirse superando las observaciones

señaladas en la resolución Veinticuatro de fecha 24 de octubre de 2025 en atención a los requisitos exigidos que en el artículo 12 de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuarse la modalidad de subasta pública mediante remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.-----

SEGUNDO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto. -----

TERCERO: Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 - el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.-----

CUARTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. -----

QUINTO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

1) CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL - REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble materia de ejecución forzada siguiente:

1.1 DESCRIPCION: inmueble ubicado en la Asociación Pro Vivienda Compradores de Terreno de Campoy MZ "W", Lote 4A Unidad Inmobiliaria N° 3, Segunda Etapa MZ. CC, distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida N° P02244789 del Registro de la Predios de la Zona IX, Sede Lima.

2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

3) CARGA Y GRAVAMENES:

3.1 INSCRIPCION DE EMBARGO: en el Asiento 00010 de la Partida N° P02244789 del Registro de la Predios de la Zona IX, Sede Lima, se ha inscrito una medida de Embargo en forma de Inscripción hasta por la suma de US\$. 50,000.00 dólares a favor de Edgardo Wilfredo Diaz Casimiro.

4) VALOR DE TASACION: Tasación Comercial se encuentra pactada en la cláusula séptima de la escritura a publica de mutuo con garantía hipotecaria efectuándose en conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 720° del Código Procesal Civil que obra en autos, asciende a la suma **de US\$.60,000.00 DOLARES AMERICANOS (SESENTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS).**

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1 PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **US\$.40,000.00 DOLARES AMERICANOS (CUARENTA MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS)**

5.2 SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **US\$.34,000.00 DOLARES AMERICANOS (TREINTA Y CUATRO MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS)**

5.3 TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **US\$.28,900.00 DOLARES AMERICANOS (VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 DOLARES AMERICANOS).**

6) OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

7) PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate **EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial** a través del aplicativo informático del **REM@JU** por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición: publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

8) FIJESE por única vez los Carteles en la vitrina del local del Juzgado y en el inmueble materia de Litis por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.

9.- TÉNGASE presente la aceptación del cargo efectuada por el martillero público; sin embargo, atendiendo a que la realización del remate se efectuará mediante el Sistema de Remate Electrónico Judicial (REM@JU), prescíndase de su intervención.

DADO CUENTA: Al escrito con **ingreso 4924-2026** de fecha 23 de enero de 2026 presentado por Edgardo Wilfredo Diaz Casimiro, solicita declarar consentida resolución 24, **Al Principal:** A lo solicitado estese a lo resuelto en la presente resolución; agregándose a los autos.

NOTIFICÁNDOSE. -